



P U T U S A N
Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suriansyah Alias Amang Bin Muhammad (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suriansyah Alias Amang Bin Muhammad (alm) ditangkap pada tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2025;

Terdakwa Suriansyah Alias Amang Bin Muhammad (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Wahyudi, S.H, Dkk dari Pusat Bantuan Hukum Peradi, Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brigjend H.Hasan Basry No 37 Gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin Kota

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 743/Pid.Sus/2025/ PN Bjm tanggal 27 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 4 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 22 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANSYAH Alias AMANG Bin MUHAMMAD (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIANSYAH Alias AMANG Bin MUHAMMAD (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (Tahun) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair enam (6) Bulan Penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sekitar 1,01 (satu koma nol satu) Gram (bersih tanpa plastik klip)
 - 2 (dua) pack plastic klip
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk DJI SAMSOE warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak permen PAGODA warna pink
 - 1 (satu) buah timbangan Digital
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat Jalan Tanjung Harapan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan ***tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1.01 (satu koma nol satu) gram***, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar Jalan Tanjung Harapan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tepatnya dirumah sewaan/bedakan terdakwa, tim Buser Polsek Banjarmasin Barat, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tanjung Harapan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin anggota Buser Polsek Banjarmasin Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD yang mana saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saat melakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang sesuatu disamping rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen PAGODA warna ping disamping rumah terdakwa dan setelah dibuka kotak tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah bedakan terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar rumah yang mana menurut keterangan terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. ODOY terdakwa lupa hari dan tanggalnya di bulan Juni tahun 2025 sekitar jam 16.00 WITA dengan cara terdakwa mendatangi pacar sdr. ODOY yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dengan mengatakan 'Tolong telponkan sdr. ODOY barang (sabu-sabu) saya habis' dan tidak berselang lama sekitar 15 (lima belas) menit sdr. ODOY datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada terdakwa dan terdakwa juga langsung menyerahkan uangnya kepada sdr. ODOY sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah transaksi tersebut sdr. ODOY langsung meninggalkan rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memaket sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paketan kecil dengan harga perpaket antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu-sabu yang belum terdakwa pecah disimpan di kotak permen PAGODA warna ping dan diletakkan diatas plafon kamar terdakwa, dan sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari semua sabu-sabu yang terdakwa sudah paketkan sebelumnya habis terjual kemudian pada hari selasa tanggal 17 Juni sekitar jam 13.00 WITA sisa sabu-sabu yang terdakwa simpan sebelumnya, terdakwa paketkan kembali menjadi 4 (empat) paketan kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa sabu-sabunya terdakwa simpan lagi ditempat yang sama dan sekitar jam 18.00 WITA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas dari Polsek Banjarmasin Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diamankan ke Polresta Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu apabila 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram jika habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 Juni 2025 didapa ti berat bersih atas 5 (lima) paket sabu yaitu 1.01 (satu koma nol satu) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) satu paket dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjar Baru, dan disisihkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma satu dua) gram untuk pembuktian di persidangan dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram untuk dimusnahkan. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0398 tertanggal 25 Juni 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1.01 (satu koma nol satu) gram yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidaknya tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat Jalan Tanjung Harapan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1.01 (satu koma nol satu) gram**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar Jalan Tanjung Harapan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tepatnya dirumah sewaan/bedakan terdakwa, tim Buser Polsek Banjarmasin Barat, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan, kemudian pada hari selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 18.00 WITA di Jalan Tanjung Harapan RT. 011 RW. 001 Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin anggota Buser Polsek Banjarmasin Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD yang mana saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saat melakukan penangkapan, terdakwa sempat membuang sesuatu disamping rumahnya dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen PAGODA warna ping disamping rumah terdakwa dan setelah dibuka kotak tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah bedakan terdakwa ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam kotak rokok merk DJI SAM SOE warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau yang ditemukan di lantai kamar rumah yang mana menurut keterangan terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 Juni 2025 didapa ti berat bersih atas 5 (lima) paket sabu yaitu 1.01 (satu koma nol satu) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) satu paket dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjar Baru, dan disisihkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0.12 (nol koma satu dua)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk pembuktian di persidangan dan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan lima) gram untuk dimusnahkan. Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0398 tertanggal 25 Juni 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1.01 (satu koma nol satu) gram yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **AZHARIA YAHYA.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya tindak pidana peredaran dan kepemilikan Narkotika tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 18.00 Wita, di Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya dirumah terdakwa).
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan terdakwa yang saksi tangkap pada saat kejadian tersebut diatas dan setelah terdakwa tertangkap dan ditanya saksi ketahui bahwa terdakwa tersebut mengaku bernama sdr SURIANSYAH Alias AMANG Bin MUHAMMAD (ALM) dan saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada hubungan apa-apa.
 - Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas yaitu berupa berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditaruh terdakwa di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu saksi melihat sempat terdakwa buang keluar di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa disimpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dimana semua Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang di Polsek Banjarmasin Barat dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram (bersih tanpa plastik klip) dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas terdakwa tepat berada didalam rumahnya dan saat itu saksi bersama rekan kerja yang lain langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tersebut diatas bukan TO (target operasi) kami dari pihak kepolisian Polsek Banjarmasin barat dan terdakwa tersebut diatas berhasil kami amankan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa awalnya anggota Buser dari Polsek Banjarmasin Barat mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa dirumah terdakwa di Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dicurigai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dimana dari laporan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa sering ada orang keluar masuk kerumah tersebut dan dari informasi masyarakat tersebut rekan kerja saksi yaitu BRIPKA WAWANG melakukan penyelidikan dan melakukan pengecekan rumah terdakwa tersebut dan benar saja bahwa banyak orang keluar masuk dari rumah terdakwa tersebut sehingga saksi dan rekan kerja yang lain termasuk BRIPKA WAWANG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa dapat kami amankan berserta barang bukti sabu-sabu.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas yaitu kami tidak ada melakukan penyamaran dan dengan informasi dari masyarakat tersebut kami berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram (Bersih tanpa plastik klip) untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli / pasien dimana dari pengakuan terdakwa membeli Narkotika jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dari Sdr ODOY (BELUM KAP) untuk terdakwa jual kembali.

- Bahwa dari hasil introgasi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dimana terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan jumlah sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dimana dari pengakuan terdakwa system pembayaran membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dengan cara cash atau pembayarannya secara langsung dimana Sdr ODOY (BELUM KAP) menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) dan keuntungan terdakwa apabila semua habis terjual sekitar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sdr SURIANSYAH ALS AMANG BIN MUHAMMAD (ALM) tersebut kenal dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sudah lama karna terdakwa dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) 1 (satu) kampung sedangkan masalah Narkotika dimana dari pengakuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa setelah kami mengetahui terdakwa Sdr SURIANSYAH ALS AMANG BIN MUHAMMAD (ALM) mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dimana saksi dan rekan kerja saksi yang lain juga sebelumnya mengetahui rumah Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah kami melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr ODOY (BELUM KAP) dirumahnya Sdr ODOY (BELUM KAP) tidak berada dirumahnya sehingga sampai dengan sekarang Sdr ODOY (BELUM KAP) belum juga kami ketemukan.
- Bahwa terdakwa pada saat memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas terdakwa tidak ada memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan medis / Kesehatan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2) **WAWANG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana peredaran dan kepemilikan Narkotika tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 18.00 Wita, di Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tepatnya dirumah terdakwa).
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan terdakwa yang saksi tangkap pada saat kejadian tersebut diatas dan setelah terdakwa tertangkap dan ditanya saksi ketahui bahwa terdakwa tersebut mengaku bernama sdr SURIANSYAH Alias AMANG Bin MUHAMMAD (ALM) dan saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas yaitu berupa berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditaruh terdakwa di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu saksi melihat sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa disimpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dimana semua Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang di Polsek Banjarmasin Barat dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram (bersih tanpa plastik klip) dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas terdakwa tepat berada didalam rumahnya dan saat itu saksi bersama rekan kerja yang lain langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tersebut diatas bukan TO (target operasi) kami dari pihak kepolisian Polsek Banjarmasin barat dan terdakwa tersebut diatas berhasil kami amankan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa awalnya anggota Buser dari Polsek Banjarmasin Barat mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa dirumah terdakwa di Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Banjarmasin dicurigai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dimana dari laporan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa sering ada orang keluar masuk kerumah tersebut dan dari informasi masyarakat tersebut rekan kerja saksi yaitu BRIPKA AZARIA YAHYA melakukan penyelidikan dan melakukan pengecekan rumah terdakwa tersebut dan benar saja bahwa banyak orang keluar masuk dari rumah terdakwa tersebut sehingga saksi dan rekan kerja yang lain termasuk BRIPKA AZARIA YAHYA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kami langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa dapat kami amankan berserta barang bukti sabu-sabu.

- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut diatas yaitu kami tidak ada melakukan penyamaran dan dengan informasi dari masyarakat tersebut kami berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram (Bersih tanpa plastik klip) untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli / pasien dimana dari pengakuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr ODOY (BELUM KAP) untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa dari hasil interrogasi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dimana terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan jumlah sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) sebanyak ½ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dimana dari pengakuan terdakwa system pembayaran membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dengan cara cash atau pembayarannya secara langsung dimana Sdr ODOY (BELUM KAP) menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) dan keuntungan terdakwa apabila semua habis terjual sekitar Rp. 2.000.000.,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sdr SURIANSYAH ALS AMANG BIN MUHAMMAD (ALM) tersebut kenal dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sudah lama karna terdakwa dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) 1 (satu) kampung sedangkan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dimana dari pengakuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sekitar 4 (empat) bulan.

- Bahwa setelah kami mengetahui terdakwa Sdr SURIANSYAH ALS AMANG BIN MUHAMMAD (ALM) mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan dimana terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dimana saksi dan rekan kerja saksi yang lain juga sebelumnya mengetahui rumah Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah kami melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr ODOY (BELUM KAP) dirumahnya Sdr ODOY (BELUM KAP) tidak berada dirumahnya sehingga sampai dengan sekarang Sdr ODOY (BELUM KAP) belum juga kami ketemuan.
- Bahwa terdakwa pada saat memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas terdakwa tidak ada memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan medis / Kesehatan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 18.00 Wita, di Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah terdakwa sendiri dan diamankan hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah sedang memperbaiki rumah dan tiba-tiba anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dan jumlah semua 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang di Polsek Banjarmasin Barat dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram (bersih tanpa plastik klip).

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil Sdr ODOY (BELUM KAP).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sudah lama karna terdakwa dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) 1 (satu) kampung sedangkan masalah Narkotika dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan jumlah sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram.
- Bahwa system pembayaran terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dengan cara cash atau pembayarannya secara langsung dimana Sdr ODOY (BELUM KAP) menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada Sdr ODOY (BELUM KAP).
- Bahwa sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2025 sekitar jam 16.00 Wita pada saat itu terdakwa mendatangi pacar dari Sdr ODOY (BELUM

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP) yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dengan mengatakan 'TOLONG TELPONKAN SDR ODOY BARANG (SABU-SABU) SAYA HABIS' dan tidak berselang lama sekitar 15 (lima belas) menit Sdr ODOY (BELUM KAP) datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uangnya langsung kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karna kebiasaan terdakwa hanya memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah transaksi pembelian sabu-sabu tersebut Sdr ODOY (BELUM KAP) langsung meninggalkan rumah terdakwa dan setelah itu sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah itu terdakwa langsung memaket sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paketan kecil dengan harga perpaket antara 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu-sabu yang belum terdakwa paket saya simpan di kotak permen PAGODA warna pink dan terdakwa taruh diatas plapon rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar.

- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari semua sabu-sabu yang terdakwa paket sebelumnya sudah habis terjual kepada pasien / pembeli dan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 13.00 Wita sisa sabu-sabu yang terdakwa simpan sebelumnya yang belum terdakwa paket saya paket lagi menjadi 4 (empat) paketan kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa sabu-sabunya terdakwa simpan lagi di tempat yang sama dan sekitar jam 18.00 Wita saya terkejut datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Banjarmasin Barat guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut karena Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli / pasien terdakwa.
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila semua habis terjual sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika jenis sabu-sabu yang mana terdakwa memperjual belikan sabu-sabu per $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sudah habis terjual.
- Bahwa pembeli / pasien yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa cukup banyak namun hanya orang di sekitar kampung atau tempat tinggal terdakwa sehingga cepat terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sekitar 1,01 (satu koma nol satu) Gram (bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) pack plastic klip
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk DJI SAMSOE warna hitam
- 1 (satu) buah kotak permen PAGODA warna pink
- 1 (satu) buah timbangan Digital
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0398 tertanggal 25 Juni 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 18.00 Wita, di Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah terdakwa sendiri dan diamankan hanya seorang diri.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah sedang memperbaiki rumah dan tiba-tiba anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dan jumlah semua 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang di Polsek Banjarmasin Barat dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram (bersih tanpa plastik klip).
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil Sdr ODOY (BELUM KAP).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sudah lama karna terdakwa dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) 1 (satu) kampung sedangkan masalah Narkoba dimana terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sekitar 4 (empat) bulan.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan jumlah sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram.
- Bahwa system pembayaran terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dengan cara cash atau pembayarannya secara langsung dimana Sdr ODOY (BELUM KAP) menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada Sdr ODOY (BELUM KAP).
- Bahwa sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2025 sekitar jam 16.00 Wita pada saat itu terdakwa mendatangi pacar dari Sdr ODOY (BELUM KAP) yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dengan mengatakan 'TOLONG TELPONKAN SDR ODOY BARANG (SABU-SABU) SAYA HABIS' dan tidak berselang lama sekitar 15 (lima belas) menit Sdr ODOY (BELUM KAP) datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada terdakwa dan terdakwa juga menyerahkan uangnya langsung kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) karna kebiasaan terdakwa hanya memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah transaksi pembelian sabu-sabu tersebut Sdr ODOY (BELUM KAP) langsung meninggalkan rumah terdakwa dan setelah itu sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah itu terdakwa langsung memaket sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paketan kecil dengan harga perpaket antara 100.000.- (seratus ribu rupiah) sampai paketan Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu-sabu yang belum terdakwa paket saya simpan di kotak permen PAGODA warna pink dan terdakwa taruh diatas plapon rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar.
- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari semua sabu-sabu yang terdakwa paket sebelumnya sudah habis terjual kepada pasien / pembeli dan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 13.00 Wita sisa sabu-sabu yang terdakwa simpan sebelumnya yang belum terdakwa paket saya paket lagi menjadi 4 (empat) paketan kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sisa sabu-sabunya terdakwa simpan lagi di tempat yang sama dan sekitar jam 18.00 Wita saya terkejut datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Banjarmasin Barat guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut karena Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli / pasien terdakwa.
- Bahwa keuntungan terdakwa apabila semua habis terjual sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika jenis sabu-sabu yang mana terdakwa memperjual belikan sabu-sabu per $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sudah habis terjual.
- Bahwa pembeli / pasien yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa cukup banyak namun hanya orang di sekitar kampung atau tempat tinggal terdakwa sehingga cepat terjual.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0398 tertanggal 25 Juni 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal



114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm)**, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 18.00 Wita, di Jalan Tanjung Harapan Rt. 011 Rw. 001 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di rumah terdakwa sendiri dan diamankan hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah sedang memperbaiki rumah dan tiba-tiba anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan rumah / tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dan jumlah semua 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu setelah ditimbang di Polsek Banjarmasin Barat dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram (bersih tanpa plastik klip).

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil Sdr ODOY (BELUM KAP).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sudah lama karna terdakwa dengan Sdr ODOY (BELUM KAP) 1 (satu) kampung sedangkan masalah Narkotika dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan jumlah sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram.
- Bahwa system pembayaran terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dengan cara cash atau pembayarannya secara langsung dimana Sdr ODOY (BELUM KAP) menyerahkan sabu-sabunya kepada terdakwa dan uangnya langsung terdakwa serahkan kepada Sdr ODOY (BELUM KAP).
- Bahwa sebelumnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2025 sekitar jam 16.00 Wita pada saat itu terdakwa mendatangi pacar dari Sdr ODOY (BELUM KAP) yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa dengan mengatakan 'TOLONG TELPONKAN SDR ODOY BARANG (SABU-SABU) SAYA HABIS' dan tidak berselang lama sekitar 15 (lima belas) menit Sdr ODOY (BELUM KAP) datang kerumah terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada terdakwa dan terdakwa juga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya langsung kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karna kebiasaan terdakwa hanya memesan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram kepada Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah transaksi pembelian sabu-sabu tersebut Sdr ODOY (BELUM KAP) langsung meninggalkan rumah terdakwa dan setelah itu sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr ODOY (BELUM KAP) dan setelah itu terdakwa langsung memaket sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paketan kecil dengan harga perpaket antara 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sabu-sabu yang belum terdakwa paket saya simpan di kotak permen PAGODA warna pink dan terdakwa taruh diatas plapon rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar.

- Bahwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) hari semua sabu-sabu yang terdakwa paket sebelumnya sudah habis terjual kepada pasien / pembeli dan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar jam 13.00 Wita sisa sabu-sabu yang terdakwa simpan sebelumnya yang belum terdakwa paket saya paket lagi menjadi 4 (empat) paketan kecil dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa sabu-sabunya terdakwa simpan lagi di tempat yang sama dan sekitar jam 18.00 Wita saya terkejut datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diantaranya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa taruh di kotak permen PAGODA warna pink dan pada saat itu sempat terdakwa buang keluar di samping kamar terdakwa sedangkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa simpan didalam kotak rokok Merk DJI SAM SOE warna hitam yang ditemukan di lantai kamar terdakwa dan 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau juga ditemukan didalam kamar terdakwa tepatnya diatas lantai dan semua barang bukti yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri dan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Banjarmasin Barat guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr ODOY (BELUM KAP) tersebut karena Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli / pasien terdakwa.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa apabila semua habis terjual sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengedar Narkotika jenis sabu-sabu yang mana terdakwa memperjual belikan sabu-sabu per $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram tersebut 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sudah habis terjual.
- Bahwa pembeli / pasien yang membeli sabu-sabu kepada terdakwa cukup banyak namun hanya orang di sekitar kampung atau tempat tinggal terdakwa sehingga cepat terjual.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0398 tertanggal 25 Juni 2025, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirimkan, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) Paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sekitar 1,01 (satu koma nol satu) Gram (bersih tanpa plastik klip)
- 2 (dua) pack plastic klip
- 1 (satu) buah kotak Rokok Merk DJI SAMSOE warna hitam
- 1 (satu) buah kotak permen PAGODA warna pink
- 1 (satu) buah timbangan Digital
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SURIANSYAH Als AMANG Bin MUHAMMAD (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Paket Narkotika diduga jenis sabu-sabu dengan Berat bersih sekitar 1,01 (satu koma nol satu) Gram (bersih tanpa plastik klip)
 - 2 (dua) pack plastic klip
 - 1 (satu) buah kotak Rokok Merk DJI SAMSOE warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak permen PAGODA warna pink
 - 1 (satu) buah timbangan Digital
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SENIN, tanggal 1 DESEMBER 2025**, oleh kami, **Asni Meriyenti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 2 DESEMBER 2025** oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota **Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.**, dibantu oleh **Novi Sinta Wati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Sinta Wati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)